

1503800-88.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... policiais em forjar um flagrante de tráfico não teriam apreendido tanto entorpecente, como sucedeu no vertente caso).

O policial militar Caio César Nunes Brito narrou que estava em patrulhamento em local conhecido pela prática de tráfico de drogas. Visualizou o réu com uma mala. Este, ao ver os policiais, empreendeu fuga, sendo por eles perseguido. Na sequência, viu o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503800-88.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503800-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2042633/2022 - 91º D.P. CEASA, 23017573 - 91º D.P. CEASA, 670/22/357 - 91º D.P. CEASA, 2042633 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIS RODRIGUES MARCELINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

ANDRÉ LUIS RODRIGUES MARCELINO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30, na Rua Lealdade, altura do nº 800, Jaguaré, nesta comarca trazia consigo e transportava, com a finalidade de venda e entrega a terceiros, 320 (trezentos e vinte) invólucros, 172 (cento e setenta e dois) tabletes e 01 (um) "tijolo" de tetrahidrocannabinol, droga vulgarmente conhecida como "maconha", num total de 1.631,7g; sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, conforme o laudo de constatação de fls. 40/43.

A denúncia foi recebida em 03 de março de 2022 (fls. 73/74).

Preso em flagrante, o réu, devidamente citado, apresentou resposta à acusação (fls. 96/97).

Durante a audiência, foram inquiridas duas testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Houve indeferimento de perícia requerida pela Defesa (gravação anexa).

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu pela prática de tráfico. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória, a ilegalidade da busca pessoal, com pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e decido

A presente ação penal é procedente

Ao cabo da instrução criminal, restou comprovada a responsabilidade do acusado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia.

A materialidade foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 03/05); auto de exibição (fls. 18); laudo de constatação (fls. 40/43) e laudo definitivo (fls. 79/81).

A autoria delitiva está comprovada pela prova oral produzida em juízo.

Não há se falar em ilegalidade de busca pessoa, uma vez que as drogas foram encontradas numa mala que estava em poder do acusado, havendo justa causa para a abordagem policial diante da atitude suspeita do acusado seguida de fuga quando avistou os policiais.

Interrogado, em juízo, o réu negou a prática do crime, apresentando versão isolada, em dissonância com a prova oral produzida. Além de dissonante, a versão apresentada pelo acusado é complementa inverossímil uma vez que não demonstrada animosidade pretérita em relação aos policiais, a ponto de ensejar uma abordagem indevida, ensejando a deflagração de injusta ação penal e diante da grande quantidade de droga apreendida (houvesse malícia dos policiais em forjar um flagrante de tráfico não teriam apreendido tanto entorpecente, como sucedeu no vertente caso).

O policial militar Caio César Nunes Brito narrou que estava em patrulhamento em local conhecido pela prática de tráfico de drogas. Visualizou o réu com uma mala. Este, ao ver os policiais, empreendeu fuga, sendo por eles perseguido. Na sequência, viu o réu caindo ao chão, ao se desequilibrar enquanto descia as escadas que davam acesso a prédios na comunidade, com a mala próxima a ele, localizada a alguns metros de distância. O acusado forneceu informações falsas aos policiais a seu respeito. Posteriormente, admitiu seu nome verdadeiro, quando verificaram que se tratava de indivíduo foragido da justiça. No interior da mala, havia quase dois quilos de drogas. O acusado negou a propriedade da droga. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido, foi o depoimento de José Roberto Neuman dos Santos, também policial militar. Próxima ao réu estava a mala mencionada. O réu mentiu sobre dados

pessoais. A respeito da droga, o acusado nada falou. Nunca tinha visto o acusado.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram com clareza o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles.

Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia. Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

Ademais, pela grande quantidade de substâncias apreendidas, não restam dúvidas de que se destinavam ao comércio ilícito.

Por tal motivo, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Inviável a configuração de eventual privilégio ante o extenso histórico criminal do acusado (fls. 113/121).

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que houve apreensão de grande quantidade de maconha em poder do acusado (mais de 1,5 kg) e que o réu possui péssimos criminais, com condenações definitivas diversas daquela que será considerada para fins de reincidência (exemplificativamente: proc. 0004683-28.2017.8.26.0635 da 30ª Vara Criminal Central da Capital e proc. 0010859-57.2016.8.26.0635 da 8ª Vara Criminal Central da Capital), ficando a pena-base estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, além 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, diante da reincidência específica do réu, que apresenta uma condenação transitada em julgado há tempo inferior a 5 anos (proc. 0007198-11.2018.8.26.0050 desta 1ª Vara Criminal da Capital), que será usada como agravante, fixando a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que o réu não preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Com efeito, a grande quantidade de droga apreendida com o acusado, além de sua reincidência específica no crime de tráfico de drogas, permite concluir que o réu dedica-se às atividades criminosas de maneira reiterada, afastando a incidência do privilégio

Pela reincidência do réu e diante da natureza hedionda do delito, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Cada dia-multa deverá ser calculado no mínimo legal.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação e CONDENO ANDRÉ LUIS RODRIGUES MARCELINO, qualificado nos autos, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, EM REGIME INICIAL FECHADO, e ao pagamento de 700 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por violação ao disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Por se tratar de crime equiparado constitucionalmente a hediondo, evidenciando, ainda, a gravidade concreta dos fatos (apreensão de mais de 1,5kg de maconha), bem como por ainda estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente da presente sentença condenatória - sem olvidar que o acusado portador de maus antecedentes e respondeu preso o presente processo sendo ilógica a sua soltura neste momento processual - não poderá o réu recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Em caso de recuso, expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor do réu.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA